

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2122 -
2123/2537

นางสาวลัดดา พรหมเจริญ ผู้ร้อง
นางเบ็ตตี้ ยอห์นสัน ผู้คัดค้าน
พระภิกษุสิ้นจีหรือจี พรหมเจริญ (รป ข
สีโล) จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสุลักษณ์ พรหมเจริญหรือหยก
มณี จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวลัดดา พรหมเจริญ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดีหากโจทก์ดำเนินการจัดการ
มรดกโดยคดียังไม่ถึงที่สุด จะทำให้ เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 โปรด
มีคำสั่ง ห้ามโจทก์จัดการทรัพย์สินมรดกในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 246)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้ เรียกโจทก์ใน
สำนวนหลังว่าโจทก์ จำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า พันัยกรรมฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2531 เป็น
พันัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมายของนางเล็ก หยกมณี เจ้ามรดก พันัยกรรมฉบับลง

วันที่ 1 ธันวาคม 2529 ถูกเพิกถอน โดยพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2531 สิ้น
ผลบังคับยกคำร้อง ของจำเลยที่ 4 ที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก และอาศัยอำนาจ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1711, 1713 แต่งตั้ง ให้โจทก์เป็นผู้จัดการ
มรดกของนางเล็ก หยกมณีผู้วายชนม์โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 242,241)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ผู้จัดการมรดกมีสิทธิ และ หน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อรวบรวมทรัพย์มรดกแบ่งปันทายาท สิทธิของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มีอยู่อย่างไรก็
คงอยู่อย่างนั้นไม่เสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุจะคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ให้ยกคำร้อง (อันดับ 216)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่ง ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้สิทธิของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในกองมรดกมีอยู่
อย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้เสียประโยชน์จึงไม่มีเหตุที่จะ คุ้มครองประโยชน์
ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่ง ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้สิทธิของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในกองมรดกมีอยู่

อย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้เสียประโยชน์จึงไม่มีเหตุที่จะ คຸ້ມครองประโยชน์
ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>